

Nr. 3 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 9. Januar 1936, 11 Uhr

R 43 II/572, Bl. 64–65 Besprechungsvermerk des MR Wienstein/Rkei¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Hauptstadt Berlin.

An der gestrigen (9. 1.) Ressortbesprechung im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern, die unter Vorsitz des Ministerialdirektors Dr. Surén stattfand, habe ich teilgenommen. Anwesend war u. a. der stellvertretende Gauleiter von Groß-Berlin, Staatsrat Görlitzer. In dem Entwurf ist folgendes hervorzuheben:

Grundsätzlich gilt für die Hauptstadt Berlin die Deutsche Gemeindeordnung, soweit nicht dieses Gesetz Abweichungen vorsieht (§ 1, Abs. 1)². Der Oberbürgermeister ist unmittelbarer Landesbeamter. Er ist *gleichzeitig* Leiter einer Landesbehörde (*Stadtpräsident*). Er führt die *Amtsbezeichnung* Oberbürgermeister und Stadtpräsident. Allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters ist der Erste Beigeordnete mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister (§ 2)³.

Auf besonderen Wunsch des Reichsministers Dr. Goebbels ist der Beauftragte der NSDAP (§ 33 der Deutschen Gemeindeordnung⁴) der Gauleiter des Gaues Groß-Berlin⁵. Der Gauleiter ist vor Entschließungen des Oberbürgermeisters von grundsätzlicher Bedeutung auf dem Gebiete des Städtebaues, des Verkehrs, der Kultur, der Kunst, der Presse, des Gesundheitswesens und der Personalsteuern zu hören (§ 3).

Es gibt 45 Ratsherren (§ 4). Die Gemeindeverwaltung der Hauptstadt Berlin gliedert sich (wie bisher) in die Hauptverwaltung und in die Verwaltung der Bezirke (§ 5).

Entsprechend der Doppelstellung des Oberbürgermeisters als Leiter der Kommune Groß-Berlin und als Leiter einer Landesbehörde (Stadtpräsident) ist auch das Gesetz in zwei Teile eingeteilt, indem der erste Teil von der gemeindlichen Verfassung handelt, dessen Hauptvorschriften ich soeben genannt habe. Der zweite Teil (§ 14 u. ff.) befaßt sich mit der Landesverwaltung der Hauptstadt Berlin. In § 14 ist vorgesehen, daß dem Stadtpräsidenten ein Vizepräsident als allgemeiner Vertreter sowie nach Bedürfnis Regierungsdirektoren, Regierungsräte und Hilfsbeamte beigegeben werden. §

¹ StS Lammers am 10. 1. 1936 vorgelegt. – Zu der Besprechung (zuerst auf 7.1. angesetzt) hatte der RIM unter Übermittlung des genannten GesEntw. am 2.1. 1936 alle Reichsminister, den PrMP, PrFM sowie den Chefprä. der Preuß. Oberrechnungskammer eingeladen; R 43 II/572, Bl. 38–63. GesEntw. auch in R 2/11060, unfol. und R 22/100, unfol. (mit Vm. MR Kritzingers über die Besprechung).

² GesEntw. § 1 lautete: „(1) Für die Hauptstadt Berlin gilt die Deutsche Gemeindeordnung, soweit nicht dieses Gesetz Abweichungen vorsieht. Die Hauptstadt Berlin ist Stadtkreis.
(2) Der Hauptstadt Berlin werden auch die staatlichen Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen, die in den übrigen preußischen Landesteilen den Provinzialverbänden übertragen sind.“ – Vom Geltungsbereich der DGO vom 30.1. 1935 (RGBl. I S. 49) war Berlin gemäß § 122 DGO ausgenommen worden, da Größe und Struktur der Hauptstadt eine gesetzl. Sonderregelung ihrer Verfassung und Verwaltung verlangten.

³ Vgl. hierzu die später nachgereichte Gesetzesbegründung (u. Anm. 8): „Bei Regelung der Gemeindeverfassung war davon auszugehen, daß die Hauptstadt des Reiches als Sitz der obersten Behörden und zahlreicher für das ganze Land bedeutungsvollster Einrichtungen auf allen Gebieten des sozialen Lebens auch in ihrer eigenen Verwaltung in eine engere Beziehung zur Staatsverwaltung gebracht werden mußte, als dies für die übrigen Städte des Reichs nötig war. Das ist, wie sich aus einem Blick auf außerdeutsche Verfassungen der großen Landeshauptstädte ergibt, eine Erwägung, der nahezu überall Rechnung getragen ist. Für die Hauptstadt Berlin bot sich als geeignete Lösung der Weg, bei grundsätzlicher Beibehaltung der Selbstverwaltung den leitenden Beamten der Stadt zum Staatsbeamten zu machen.“

⁴ Vgl. ARH II/1, Nr. 74 Anm. 3.

⁵ Also Goebbels selbst in seiner Funktion als Berliner Gauleiter.

17 des Gesetzentwurfs schreibt vor, daß die staatliche Aufsicht über die Volksschulen, die mittleren Schulen, die Privat-, Berufs- und Fachschulen sowie über die höheren Schulen von der Ministerialabteilung bei dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung geregelt wird.

In der Sitzung teilte nun Ministerialrat Graf Rantzau (Reichserziehungsministerium) mit, daß diese Vorschrift durch eine mündliche Vereinbarung zwischen Staatssekretär Grauert und Vizepräsident Steeg überholt sei. Staatssekretär Grauert habe sich bereit erklärt, daß die Schulaufsicht auf die Stadt Berlin übertragen wird⁶.

Schließlich darf noch auf § 23 Abs. 3 verwiesen werden⁷.

Grundsätzliche Bedenken gegen den Entwurf sehe ich nicht. Die Beseitigung des Dualismus zwischen Staatskommissar und Oberbürgermeister ist ein wesentliches Ziel des Entwurfes, das m. E. erreicht ist. Gewiß wird die Doppelstellung Oberbürgermeister und Stadtpräsident nicht immer ganz einfach, aber doch dem jetzigen Zustand vorzuziehen sein.

Eine Begründung zu dem Entwurf liegt noch nicht vor⁸.

W[ienstein]

⁶ Der RErzM wünschte gemäß Schnellbrief an den RIM vom 11.1.1936 sein Ministerium „nicht mit einer Unmenge von Arbeiten zu belasten, die ihrem Wesen nach nicht in die Zentralbehörde gehören, sondern diese Aufgaben einer nachgeordneten Behörde zu belassen“. Die Schulaufsicht sollte daher beim staatl. Verwaltungszweig des Stadtpräsidenten liegen. R43 II/ 572, Bl. 66 f.

⁷ GesEntw. § 23 (3): „Der derzeitige Oberbürgermeister der Hauptstadt Berlin tritt in den Ruhestand. Die beiden bisherigen Bürgermeister werden unter Beibehaltung ihrer Bezüge unter der Amtsbezeichnung Zweiter (Dritter) Bürgermeister Beigeordnete.“ – Der seit 1931 amtierende OB Heinrich Sahn hatte am 10.12. 1935, zermüht von jahrelangen Intrigen des auf Betreiben der NSDAP im März 1933 eingesetzten Staatskommissars Julius Lippert und dessen Stellvertreters Vizeprä. Ludwig Steeg, sein Rücktrittsgesuch eingereicht und war vom RIM beurlaubt worden. Die Dienstgeschäfte des Oberbürgermeisters wurden seither vertretungsweise von Bürgermeister Oskar Maretzky wahrgenommen, die polit. Vertretung der Stadt lag bei Lippert. Näheres s. H. SPRENGER, Heinrich Sahn. Kommunalpolitiker und Staatsmann 1877–1939, Köln–Berlin 1969, S. 243–269, bes. 263 ff.

⁸ Sie war dem nach dem Besprechungsergebnis revidierten GesEntw. vom 10. 1. 1936 beigegeben; R43 II/572, Bl. 69–104. Nachdem dieser am 14.1. auch den Preuß. Ministerrat passiert hatte (ebd. Bl. 68), leitete der RIM dem StSRk am 16.1. die KabVorl. nebst Begründung m. d. B. zu, sie auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen; ebd. Bl. 106–119; R 2/11060, unfol.; R 22/100, unfol. Um die Verabschiedung noch zu beschleunigen, bat Frick Lammers aber zwei Wochen später, das Gesetz im Umlaufweg zu verabschieden, was Hitler genehmigte; s. FV 68*. Am 7. 2. setzte die Rkei die Vorlage mit Einspruchsfrist bis 17. 2. in Umlauf, jedoch erhob nun der StdF Einspruch. Fortgang s. Dok. Nr. 25.

Zitierhinweis

Nr. 3 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 9. Januar 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d003>